

시정 · 주의 요구, 통보

내 옹

***-**번지에서 [표 1]과 같이 전기사용계약을 체결 후 전력을 공급받고 있다.

고객명	전기사용장소	계약종별	송전일	계약전력	계약방식	세대수
□□□□□□□□ □□□□□□(□)	☆☆구 ○○동 ***-**-****	주택용전력	20**.*.*.	*,***kW	종합계약 오피스텔	***

「기본공급약관」 제56조 제1항 따르면 주택용전력은 [표 2]에 해당하는 고객에게 적용한다.

[표 2] 주택용전력 적용 대상

기본공급약관 제56조(주택용전력)

① 주택용전력은 다음 중 하나에 해당하는 고객에게 적용합니다.

1. 주거용 고객. (이후 생략)
2. 계약전력 3kW 이하의 고객. 다만, 농사용전력, 가로등, 임시전력은 해당 계약종별을 적용합니다.
3. 독신자합숙소(기숙사 포함)나 집단주거용 사회복지시설로서 고객이 주택용전력의 적용을 희망할 경우
4. 주거용 오피스텔 고객. 이때 주거용 오피스텔이란 주택은 아니면서 실제 주거 용도로 이용되는 오피스텔을 말합니다.

「기본공급약관시행세칙」 제39조 제3항에 따르면 주거용 오피스텔 고객 주택용 전력 적용 시에는 주민등록 전입 여부, 사업자등록 여부, 내부구조, 바닥난방 설치 여부 등을 고려하여 주거용으로 판단되는 경우 주택용 전력을 적용한다.

「기본공급약관」 제44조 제1항과 「기본공급약관시행세칙」 제29조 제1항, 그리고 「기본공급약관시행세칙」 별표 1에 따르면 한전과 계약한 계약종별 이외의 계약 종별에 해당하는 용도로 전기를 사용한 경우에는 실제 해당하는 계약종별을 기준으로 계산한 요금상당액과 기존계약에 따라 계산한 요금간의 차액의 2배를 위약금으로 받도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□□□□□□(□) 고객의 주택용전력 적정여부를 판단하기 위하여 감사기간 중 현장을 확인한 결과, 실제로 사무실 등 업무 용도로 사용하고 있어 일반용전력 적용대상에 해당하므로 주택용전력과 일반용전력 간 요금 차액에 대한 위약금 추징이 필요하다.

이에 당시 접수담당자에게 해당 고객에 대한 주택용전력 공급 경위를 확인하였는데 고객이 전기사용 신청 시 주택용전력 적용을 위한 근거 서류로 분양신고서 처리 공문⁷⁾을 제출하였고, 해당 서류를 근거로 오피스텔이라고 판단하고 주택용 전력으로 접수하여 전기사용계약 체결을 하였다고 답변하였다.

그러나 분양신고서 처리 공문 확인 결과 분양대상은 업무시설(오피스)라고 기재되어 있었고, 건축허가서상의 용도에도 오피스텔이 명시되지 않아 해당 건물의 용도를 오피스텔로 판단할 수 있는 내용은 없었다.

[그림 1] 주택용전력 적용 관련 고객 제출 서류

익 명 화	익 명 화
--	--

7) ☆☆구청 目目과-***** (20**, ***) “분양신고서 처리 알림(**** ***)”

통상적인 오피스텔 건축허가서의 경우 주용도에 ‘업무시설(오피스텔)’이라고 기재되어 있어 이를 확인하는 것이 중요하며, 오피스텔로 기재되어 있지 않음에도 고객이 주택용전력 적용대상임을 주장할 경우⁸⁾에는 이를 확인할 수 있는 추가 서류를 수취하여 주택용전력 적용 여부를 검토해야 한다.

[표 3] **□□□□□□□□□□□□□□(□) 위약금 산정내역**

계약종별		위약기간	면탈금액 (원)	위약배수	위약금 ⁹⁾ (원)
誤	正				
주택용전력	일반용(을)고압A	2024. 5. ~ 현재	92,178,650	2	184,357,300

조치할 사항

강동송파지사장은

- ① 한전과 계약한 계약종별 이외의 계약종별에 해당하는 용도로 전기를 사용한 고객에게 위약금을 추징하여 주시기 바라며,(시정)
- ② 해당 고객에 대하여 계약정상화를 시행해 주시기 바랍니다.(시정)

남서울본부장은

- ① 오피스텔 주택용전력 적용 시 적정여부를 면밀히 검토하도록 사업소를 대상으로 강조하여 주시기 바라며,(통보)
- ② 일반용전력 적용대상 고객에게 주택용전력을 잘못 적용한 담당직원에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

8) 일례로 지식산업센터 내 기숙사는 약관상 주택용전력 적용대상에 해당하지만 건축허가서상 주용도에 ‘업무시설’이라고 기재됨

9) 면탈금액, 위약추징금, 전력산업기반기금, 부가가치세 포함금액

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 2 통 보 1	추 정 [184,357,300원]	주 의 [1명]	강동송파지사	남서울본부 강동송파지사